

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5092795-28.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL STELLY GOMES LEAL DA CRUZ PACHECO

SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 36ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 24ª VF DO RIO DE JANEIRO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RELATIVOS A SUPOSTA RELAÇÃO JURÍDICA COM ENTIDADE PRIVADA. MATÉRIA DE NATUREZA CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO CONHECIDO PARA FIXAR A COMPETENCIA DA 24ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO.

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER do CONFLITO DE COMPETÊNCIA para declarar competente 24ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, o suscitado. Intime-se o MPF. Remetam-se os autos à 24ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO para prosseguimento. Oficie-se ao Juízo Suscitante para ciência, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2025.

5092795-28.2024.4.02.5101

510015043082 .V3

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5092795-28.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL STELLY GOMES LEAL DA CRUZ PACHECO

SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 36ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 24ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da **36ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**, ora suscitante, e o Juízo da **24ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**, suscitado, nos autos do processo 5010742-84.2024.4.02.5102 no qual é requerida a condenação do INSS e AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS em indenização por danos materiais e morais.

Verifica-se que a demanda foi inicialmente distribuída a 24ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, em 20/12/2021, que determinou sua redistribuição a uma das varas com competência juizado/previdenciária, em razão da Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055, de 4 de julho de 2024.

Contudo, redistribuídos os autos à **36ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**, este suscitou conflito negativo por entender que não há nenhum debate sobre um benefício ser devido ou não, sua forma de cálculo e descontos realizados pelo próprio INSS em razão dessa relação jurídica estritamente previdenciária, mas sim desconto cuja a natureza não é previdenciária em si (devolução de valores devidos ao INSS, por exemplo), mas de natureza cível e contratual, tanto que há alegação de fraude e vícios de negócio jurídico.

VOTO

Configurada a hipótese de conflito de competência, eis que ambos os juízos dão-se por incompetentes para conhecer da demanda.

Inicialmente, convém destacar, que, em regra, a competência deve ser aferida conforme as regras vigentes ao tempo da propositura da demanda.

No caso, a parte autora sustenta ao verificar seu extrato previdenciário constatou, em outubro/2024, desconto indevido no valor de R\$77,86, verificando ainda que os descontos indevidos remontavam à setembro/2023, identificados como “contribuição abcb sac 0800 323 5069”, sem qualquer contratação ou autorização para tal. Observa-se que os descontos se referem a suposto vínculo com a ré AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS (ABCB).

Pois bem, nos termos da Súmula 48 da TRU desta 2ª Região:

“O julgamento de recurso em processo que tenha por objeto pretensão de condenação ao pagamento de indenização por dano moral, fundada em responsabilidade civil, sem cumulação com pedido de concessão, restabelecimento, cancelamento, revisão ou alteração da renda mensal de benefícios previdenciários ou assistenciais, compete às turmas recursais não especializadas em matéria previdenciária.” (CONFLITO DE COMPETÊNCIA (TRU) Nº 5011783-03.2023.4.02.0000/RJ). (Disponibilizada no Caderno Administrativo do Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região em 31/10/2023, p. 4-5).

Nessa esteira, entendo que, por analogia, visto que no caso presente não se discute concessão, restabelecimento, cancelamento, revisão ou alteração da renda mensal de benefícios previdenciários ou assistenciais, mas tão somente desconto de natureza não previdenciária, não há que se falar em competência do juízo especializado em matéria previdenciária.

Com acerto, portanto, a **36ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**, sendo o feito de natureza cível, o juízo competente para apreciar a demanda é a **24ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**.

Ante o exposto, voto por **CONHECER do CONFLITO DE COMPETÊNCIA** para declarar competente **24ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**, o suscitado. Intime-se o MPF. Remetam-se os autos à 24ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO para prosseguimento. Oficie-se ao Juízo Suscitante para ciência.